



PUTUSAN
Nomor 44/Pid.B/2025/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARTINUS ALS TUNUT BIN (ALM) MA'AS;**
2. Tempat lahir : Pulau Bayur;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 1 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pulau Bayur RT/RW 002/001 Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2025;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 25 Januari 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
6. Hakim sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2025 sampai dengan tanggal 1 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Yoga Pratama Alpaki, S.H., Irvan Afiv, S.H., Ujang Andi Nurwijaya, S.H., dan Jefri Ferdiansyah, S.H.,M.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan Riau, berdasarkan Penetapan Penunjukan tanggal 10 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Tlk tanggal 4 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2025/PN Tlk tanggal 4 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARTINUS als TUNUT Bin MA'AS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*", sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 340 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARTINUS als TUNUT Bin Ma'as pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 Warna Hitam tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MH1JB9129BK747391 Nomor Mesin JB91E2737981.

Dirampas untuk negara:

- 2) 1 (Satu) Helai Celana Panjang warna Cokelat Merk Valcon.
- 3) 1 (Satu) Helai Celana Panjang Warna Loreng ARMY.
- 4) 1 (Satu) Helai Baju Kaos Bergambar Pohon Kelapa ditepi Pantai Warna Biru Metalik.
- 5) 1 (Satu) Helai Tutup Kepala / Sebo Warna Loreng.
- 6) 1 (satu) buah koper merek Polo Texas Warna Biru Dongker.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa MARTINUS als TUNUT Bin Ma'as membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki anak yang masih kecil dan masih ingin Terdakwa perhatikan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MARTINUS als TUNUT Bin alm MA'AS pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya masih pada tahun 2024 bertempat di halaman rumah korban AMRI yang beralamat di Desa Kampung Baru Dusun II RT/RW 010/005, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang mengadili perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa sebelumnya telah mempersiapkan koper berisi barang-barang milik terdakwa lalu menaruhnya diatas sepeda motor milik terdakwa guna memudahkan terdakwa melarikan diri pada saat setelah berhasil membunuh korban AMRI, setelah selesai mempersiapkan koper, terdakwa dari halaman rumahnya berteriak sambil mengancam akan membunuh korban AMRI ke arah rumah korban AMRI yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah terdakwa karena terdakwa mencurigai korban AMRI telah mengirim santet/mengguna-gunai terdakwa. Mendengar teriakan terdakwa tersebut, korban AMRI keluar dari rumahnya dan langsung mendatangi terdakwa untuk menanyakan maksud dari teriakan terdakwa tersebut. Melihat korban AMRI berjalan menuju terdakwa, terdakwa lalu masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil sebilah pisau (dalam Daftar Pencarian Barang) yang mana pada saat terdakwa berjalan menuju lokasi tempat menyimpan pisau tersebut, terdakwa sudah berniat serta memikirkan atau setidaknya sudah membayangkan akan menggunakan pisau tersebut untuk menusuk korban AMRI ke arah bagian vital dari tubuh korban AMRI agar mengakibatkan korban AMRI meninggal dunia karena sebelumnya terdakwa sudah berteriak akan membunuh korban AMRI dari halaman rumah terdakwa;
- Setelah sampai di lokasi tempat menyimpan pisau di dalam rumah, terdakwa lalu memegang pisau tersebut dengan tangan kiri terdakwa lalu kembali keluar untuk menemui korban AMRI. Selanjutnya ketika posisi terdakwa sudah berhadap-hadapan dengan korban AMRI, terdakwa langsung mengarahkan ujung mata pisau yang terdakwa genggam di tangan kiri

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke arah perut sebelah kiri korban AMRI lalu korban AMRI menahan pergelangan tangan kiri terdakwa menggunakan tangan kiri korban AMRI, selanjutnya Terdakwa menarik pisau menggunakan tangan kanan dan menusuk kembali perut sebelah kiri korban AMRI lalu korban AMRI menahan lengan kanan Terdakwa menggunakan tangan kanan korban AMRI;

- Bahwa saksi ARI JUANDA yang merupakan anak dari korban AMRI menyaksikan hal tersebut langsung berlari menuju korban AMRI untuk membantu korban AMRI, dikarenakan Terdakwa melihat saksi ARI JUANDA mendekat lalu terdakwa menarik pisaunya dan pergi menuju sepeda motor sambil menjilati darah yang ada dipisau lalu menyimpan pisau tersebut didalam koper yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh terdakwa lalu melarikan diri menggunakan sepeda motor supra X warna hitam dengan nomor polisi 3639 PK;
- Bahwa saksi ARI JUANDA yang mendapati korban AMRI terluka langsung berteriak meminta tolong hingga saksi ARMAN FIRDAUS yang juga merupakan tetangga tiba, lalu saksi ARI JUANDA bersama sama dengan saksi ARMAN FIRDAUS membawa korban AMRI ke Puskesmas Cerenti, setibanya di Puskesmas Cerenti, setelah satu jam korban AMRI ditangani oleh petugas medis korban AMRI meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor SKA/48/X/KES.3/2024/RSB tanggal 23 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM dengan kesimpulan penyebab kematian korban AMRI akibat kekerasan tajam pada daerah dada dan perut sehingga menimbulkan pendarahan yang banyak (masif);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MARTINUS als TUNUT Bin alm MA'AS pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya masih pada tahun 2024 bertempat di halaman rumah korban AMRI yang beralamat di Desa Kampung Baru Dusun II RT/RW 010/005, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang mengadili perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa dari halaman rumahnya berteriak sambil mengancam akan membunuh korban AMRI ke arah rumah korban AMRI yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah terdakwa karena terdakwa mencurigai korban AMRI telah mengirim santet/mengguna-gunai terdakwa. Mendengar teriakan terdakwa tersebut, korban AMRI keluar dari rumahnya dan langsung mendatangi terdakwa untuk menanyakan maksud dari teriakan terdakwa tersebut. Melihat korban AMRI berjalan menuju terdakwa, terdakwa lalu masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil sebilah pisau (dalam Daftar Pencarian Barang) yang mana pada saat terdakwa berjalan menuju lokasi tempat menyimpan pisau tersebut, terdakwa sudah berniat serta memikirkan atau setidaknya sudah membayangkan akan menggunakan pisau tersebut untuk menusuk korban AMRI ke arah bagian vital dari tubuh korban AMRI agar mengakibatkan korban AMRI meninggal dunia karena sebelumnya terdakwa sudah berteriak akan membunuh korban AMRI dari halaman rumah terdakwa;
- Setelah sampai di lokasi tempat menyimpan pisau di dalam rumah, terdakwa lalu memegang pisau tersebut dengan tangan kiri terdakwa lalu kembali keluar untuk menemui korban AMRI. Selanjutnya ketika posisi terdakwa sudah berhadap-hadapan dengan korban AMRI, terdakwa langsung mengarahkan ujung mata pisau yang terdakwa genggam di tangan kiri terdakwa ke arah perut sebelah kiri korban AMRI lalu korban AMRI menahan pergelangan tangan kiri terdakwa menggunakan tangan kiri korban AMRI, selanjutnya Terdakwa menarik pisau menggunakan tangan kanan dan menusuk kembali perut sebelah kiri korban AMRI lalu korban AMRI menahan lengan kanan Terdakwa menggunakan tangan kanan korban AMRI;
- Bahwa saksi ARI JUANDA yang merupakan anak dari korban AMRI menyaksikan hal tersebut langsung berlari menuju korban AMRI untuk membantu korban AMRI, dikarenakan Terdakwa melihat saksi ARI JUANDA mendekat lalu terdakwa menarik pisaunya dan pergi menuju sepeda motor sambil menjilati darah yang ada dipisau lalu menyimpan pisau tersebut didalam koper yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh terdakwa lalu melarikan diri menggunakan sepeda motor supra X warna hitam dengan nomor polisi 3639 PK;
- Bahwa saksi ARI JUANDA yang mendapati korban AMRI terluka langsung berteriak meminta tolong hingga saksi ARMAN FIRDAUS yang juga merupakan tetangga tiba, lalu saksi ARI JUANDA bersama sama dengan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ARMAN FIRDAUS membawa korban AMRI ke Puskesmas Cerenti, setibanya di Puskesmas Cerenti, setelah satu jam korban AMRI ditangani oleh petugas medis korban AMRI meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor SKA/48/X/KES.3/2024/RSB tanggal 23 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM dengan kesimpulan penyebab kematian korban AMRI akibat kekerasan tajam pada daerah dada dan perut sehingga menimbulkan pendarahan yang banyak (masif);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARI JUANDA Bin (Alm) AMRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung korban dari sdr AMRI ALS BUJANG yang telah meninggal dunia akibat dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 September 2024 Sekira Pukul 15.00 Wib di depan pintu rumah saksi yang beralamat di Desa Kamampung Baru Dusun II Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa sewaktu kejadian tersebut saksi berada di depan pintu rumah saksi yang jaraknya kurang lebih dari 10 meter dari tempat kejadian, pada saat itu saksi sempat melihat dengan jelas kejadian tersebut, Terdakwa membunuh Sdr. AMRI ALS BUJANG dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Kampung Baru Dusun II Rt/Rw 010/005 Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Terdakwa berteriak kepada korban Sdr. AMRI ALS BUJANG dengan mengatakan "siko ang den bunuh waang" (sini kamu, kamu mau saya bunuh) dan selanjutnya korban Sdr. AMRI ALS BUJANG menghampiri Terdakwa, yang mana Terdakwa dan korban Sdr. AMRI ALS BUJANG berdekatan rumah dengan jarak kira-kira 10 meter atau bertetangga, selanjutnya korban Sdr. AMRI ALS BUJANG menanyakan kepada Terdakwa "apo maksud ang cakap macam itu ka den ado den salah kek ang po" (apa maksud dari kamu ngomong sama saya seperti itu apakah saya ada salah sama kamu);

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak berselang lama Saksi melihat korban kembali ke arah rumah dengan kondisi berdarah di bagian dada dan langsung jatuh di depan rumah, lalu Saksi lari mendapati korban dan membantu mendudukkan korban yang saat itu terluka di dada dan perut;
- Bahwa Saksi langsung mengambil sepeda motor dan berteriak minta tolong lalu datang Sdr. ARMAN FIRDAUS membantu membawa korban Sdr. AMRI ALS BUJANG ke Puskesmas Cerenti;
- Bahwa sesampainya di Puskesmas Cerenti korban langsung diperiksa oleh petugas medis yang berkerja disana dan korban masih hidup, kemudian sekitar sejam kemudian korban dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa Sdr. ARMAN FIRDAUS langsung menghubungi pihak kepolisian dan selanjutnya pihak kepolisian datang ke Puskesmas dan memintai keterangan dan selanjutnya korban Sdr. AMRI ALS BUJANG dibawa oleh pihak Kepolisian ke rumah sakit Bhayangkara Polda Riau guna untuk dilakukan otopsi;
- Bahwa pada saat saksi menolong korban Sdr. AMRI ALS BUJANG, saksi melihat terdapat luka dibagian dada dan perut yang mengeluarkan darah segar akibat pisau yang ditancapkan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa membunuh korban Sdr. AMRI ALS BUJANG;
- Bahwa sebelumnya korban Sdr. AMRI ALS BUJANG tidak ada memiliki permasalahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan korban Sdr. AMRI ALS BUJANG tidak ada hubungan hanya sebatas tetangga sebelah rumah;
- Bahwa saksi tidak dapat memaafkan perbuatan Terdakwa karena nyawa orangtua saksi telah hilang dan tidak mungkin kembali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan;

2. **ARMAN FIRDAUS Bin (Alm) FIRDAUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, karena Terdakwa tinggal di gudang sebelah rumah saksi, saat itu saksi bersama ibunya datang meminta tolong untuk diberikan tempat tinggal, kemudian saksi memberikan Terdakwa tinggal di gudang sebelah rumah saksi;
- Bahwa saksi mengenal korban Sdr. AMRI ALS BUJANG yang telah meninggal meninggal dunia akibat dibunuh Terdakwa, korban Sdr. AMRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS BUJANG merupakan tetangga saksi yang tinggal didepan rumah saksi;

- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 Wib di depan halaman rumah saksi yang beralama di Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa saat kejadian tersebut sekitar pukul 14.00 pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 saksi sedang berbaring didalam rumah saksi di Desa kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singing, kemudian saksi mendengar teriakan saksi ARI JUANDA (anak dari korban) berteriak meminta tolong, kemudian saksi keluar dari rumah dan melihat korban Sdr. AMRI ALS BUJANG keadaan terbaring lemas dihalaman rumah dengan tubuh berlumuran darah dan dengan luka tusukan dibagian dada dan perut sebanyak 3 (tiga) kali tusukan;
- Bahwa setelah di konfirmasi dari saksi ARI JUANDA ternyata Terdakwa telah melakukan penusukan menggunakan pisau kepada korban Sdr. AMRI ALS BUJANG, kemudian saksi bersama saksi ARI JUANDA langsung membawa korban Sdr. AMRI ALS BUJANG ke Puskesmas menggunakan sepeda motor, sesampainya di Puskesmas kami langsung meminta tolong kepada petugas Puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan dan pertolongan oleh pihak Puskesmas pada saat itu korban Sdr. AMRI ALS BUJANG masih belum kehilangan nyawa dan sekitar sejam kemudian sekitar jam 17.00 wib korban Sdr. AMRI ALS BUJANG dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa jarak saksi dengan lokasi kejadian tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti permasalahan antara Terdakwa dan korban Sdr. AMRI ALS BUJANG, berdasarkan informasi yang beredar terkait adanya guna-guna/santet;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan;

3. **HENDRIK, S.Psi Als HENDRIK**, keterangannya di BAP dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi bekerja sebagai anggota Polri Polres Kuantan Singingi di fungsi Sat Reskrim sebagai anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Kuantan Singingi;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama anggota Opsnal Sat Reskrim lainnya telah mengamankan Terdakwa karena telah menghilangkan nyawa korban Sdr. AMRI ALS BUJANG;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WIB di halaman Rumah Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa saksi berhasil mengamankan Terdakwa di Jalan Lintas Tengah Jambi Kecamatan Pamenang Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa berdasarkan laporan yang diterima pada waktu kejadian tersebut sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/20/X/2024/SPKT/POLSEK CERENTI/POLES KUANSING/POLDA RIAU, tanggal 21 Oktober 2024;
- Bahwa Terdakwa setelah kejadian tersebut melarikan diri ke Provinsi Jambi;
- Bahwa saksi menindaklanjuti laporan dari masyarakat berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/20/X/2024/SPKT/POLSEK CERENTI/POLRES KUANSING/POLDA RIAU, tanggal 21 Oktober 2024 mendapat informasi dari Kapolsek Cerenti bahwa telah terjadi pembunuhan di Kampung Baru Cerenti didapat juga informasi Terdakwa sudah melarikan diri dari TKP dan informasi masyarakat menggunakan sepeda motor merk Supra X menuju arah kota Taluk kuantan kemudian anggota opsnal untuk melakukan pengecatan di jalan, tetapi Terdakwa tidak ditemukan team Opsnal menuju TKP untuk melakukan olah TKP, penyelidikan dan mengumpulkan informasi. Pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 tim Opsnal Sat Reskrim polres Kuansing mendapat informasi bahwa Terdakwa telah melarikan diri keluar dari Kabupaten Kuansing untuk melakukan pengejaran didapat informasi Terdakwa berada di Kabupaten Muara Bungo Propinsi Jambi, Tim Opsnal Polres Kuansing kemudian berangkat dan berkoordinasi dengan Jajaran Resmob Muaro Bungo dan Resmob Polda jambi, setelah melakukan penyelidikan beberapa hari, pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024, sekira jam 10.00 wib Terdakwa berhasil ditangkap di pinggir jalan lintas Sarolangun Jambi ketika Terdakwa sedang berhenti dan meminta pekerjaan kepada warga disana. Terdakwa kemudian di interogasi lisan, Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan penusukan dengan senjata tajam ke arah dada dan perut Sdr. AMRI yang mengakibatkan korban meninggal dunia,

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pisau yang digunakan Terdakwa telah dibuang ke Sungai Besar di Kec. Kuantan Hilir Baserah, Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Kuansing untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Supra X warna Hitam Nopol K 3639 PK yang digunakan Terdakwa untuk melarikan diri Ke Provinsi Jambi, 1 (satu) helai celana panjang warna loreng army, 1 (satu) helai baju kaos bergambar pohon kelapa ditepi pantai warna biru metalik yang digunakan Terdakwa saat pembunuhan;
- Bahwa team Opsnal Polres Kuansing tidak ada mengamankan 1 (satu) bilah pisau menurut pengakuan Terdakwa 1 (Satu) bilah pisau tersebut dibuang di Sungai dekat Jembatan Baserah Arah Pulau Madinah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan;

4. **MEMED ALI AKJA Als MEMED**, keterangannya di BAP dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi bekerja sebagai anggota Polri Polres Kuantan Singingi di fungsi Sat Reskrim sebagai anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Kuantan Singingi;
- Bahwa saksi bersama anggota Opsnal Sat Reskrim lainnya telah mengamankan Terdakwa karena telah menghilangkan nyawa korban Sdr. AMRI ALS BUJANG;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WIB di halaman Rumah Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa saksi berhasil mengamankan Terdakwa di Jalan Lintas Tengah Jambi Kecamatan Pamenang Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa berdasarkan laporan yang diterima pada waktu kejadian tersebut sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/20/X/2024/SPKT/POLSEK CERENTI/POLES KUANSING/POLDA RIAU, tanggal 21 Oktober 2024;
- Bahwa Terdakwa setelah kejadian tersebut melarikan diri ke Provinsi Jambi;
- Bahwa saksi menindaklanjuti laporan dari masyarakat berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/20/X/2024/SPKT/POLSEK CERENTI/POLRES KUANSING/POLDA RIAU, tanggal 21 Oktober 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi dari Kapolsek Cerenti bahwa telah terjadi pembunuhan di Kampung Baru Cerenti didapat juga informasi Terdakwa sudah melarikan diri dari TKP dan informasi masyarakat menggunakan sepeda motor merk Supra X menuju arah kota Taluk kuantan kemudian anggota opsnal untuk melakukan pengecatan di jalan, tetapi Terdakwa tidak ditemukan team Opsnal menuju TKP untuk melakukan olah TKP, penyelidikan dan mengumpulkan informasi. Pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 tim Opsnal Sat Reskrim polres Kuansing mendapat informasi bahwa Terdakwa telah melarikan diri keluar dari Kabupaten Kuansing untuk melakukan pengejaran didapat informasi Terdakwa berada di Kabupaten Muara Bungo Propinsi Jambi, Tim Opsnal Polres Kuansing kemudian berangkat dan berkoordinasi dengan Jajaran Resmob Muaro Bungo dan Resmob Polda jambi, setelah melakukan penyelidikan beberapa hari, pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024, sekira jam 10.00 wib Terdakwa berhasil ditangkap di pinggir jalan lintas Sarolangun Jambi ketika Terdakwa sedang berhenti dan meminta pekerjaan kepada warga disana. Terdakwa kemudian di interogasi lisan, Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan penusukan dengan senjata tajam ke arah dada dan perut Sdr. AMRI yang mengakibatkan korban meninggal dunia, pisau yang digunakan Terdakwa telah dibuang ke Sungai Besar di Kec. Kuantan Hilir Baserah, Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Kuansing untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Supra X warna Hitam Nopol K 3639 PK yang digunakan Terdakwa untuk melarikan diri Ke Provinsi Jambi, 1 (satu) helai celana panjang warna loreng army, 1 (satu) helai baju kaos bergambar pohon kelapa ditepi pantai warna biru metalik yang digunakan Terdakwa saat pembunuhan;
- Bahwa team Opsnal Polres Kuansing tidak ada mengamankan 1 (satu) bilah pisau menurut pengakuan Terdakwa 1 (Satu) bilah pisau tersebut dibuang di Sungai dekat Jembatan Baserah Arah Pulau Madinah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- 1) Surat Keterangan Ahli Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor SKA/48/X/KES.3/2024/RSB tanggal 23 Oktober 2024 yang ditanda tangani

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dokter pemeriksa dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM dengan kesimpulan penyebab kematian korban AMRI akibat kekerasan tajam pada daerah dada dan perut sehingga menimbulkan pendarahan yang banyak (masif);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal korban Sdr. AMRI ALS BUJANG sebagai tetangga Terdakwa, Terdakwa tinggal di bekas garasi/gudang milik Sdr. Isap dan Terdakwa sudah tinggal di gudang tersebut lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa diamankan pihak Kepolisian Polres Kuansing pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Lintas Tengah Jambi Kecamatan Pamenang Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penusukan dengan pisau terhadap korban AMRI ALS BUJANG pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 Wib di halaman rumah korban di Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa awalnya pada hari pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa memanggil korban AMRI ALS BUJANG dari depan rumah Terdakwa dengan berkata "berhentilah mengguna-guna aku, kalau kau laki-laki keluarlah, uda sakit-sakit badan aku ini" lalu Terdakwa melihat korban Sdr. AMRI ALS BUJANG keluar dari dalam rumahnya kemudian Terdakwa masuk ke dalam tempat tinggal Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau yang berada di rak bawang dan cabe;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung keluar dan langsung menusukan pisau ke bagian perut sebelah kanan korban AMRI ALS BUJANG namun pergelangan tangan Terdakwa ditahan oleh korban AMRI ALS BUJANG dengan menggunakan tangan kiri, lalu Terdakwa menarik pisau dengan tangan sebelah kanan dan menusuk pisau tersebut ke arah perut sebelah kiri korban;
- Bahwa setelah itu korban AMRI ALS BUJANG langsung kembali ke rumahnya sambil membungkuk menahan sakit akibat tusukan;
- Bahwa Terdakwa melihat darah menetes dari badan korban, setelah itu keluar anak korban ARI JUANDA;
- Bahwa Terdakwa segera setelah melakukan penusukan Terdakwa menjilat darah di ujung pisau kemudian memasukan pisau tersebut kedalam koper yang sudah berada diatas Sepeda Motor Honda Supra X warna Hitam Nopol K 3639 PK dan langsung pergi melarikan diri;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk korban merupakan pisau dapur, yang sehari-hari Terdakwa gunakan untuk memotong cabai;
- Bahwa alasan Terdakwa jilat darah korban supaya arwah korban tidak mengikuti Terdakwa dan kemudian Terdakwa buang pisau tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil pisau tersebut dengan jarak lebih Kurang 4 (empat) meter, Terdakwa mengambilnya setelah Terdakwa berteriak kepada korban Sdr. AMRI ALS BUJANG;
- Bahwa koper yang Terdakwa bawa sehari-hari Terdakwa gunakan untuk tempat pakaian Terdakwa selama tinggal digudang, kemudian Terdakwa persiapkan diatas sepeda motor karena Terdakwa sudah berniat kabur setelah membunuh Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa menghilangkan nyawa korban karena awalnya Terdakwa merasakan sakit perut dan muntah darah, setelah Terdakwa berobat tidak sembuh-sembuh, kemudian ada orang pintar yang mengatakan bahwa sakit tersebut karena ada seseorang yang mengguna-guna atau menyantet Terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 Terdakwa mendengar percakapan antara korban AMRI ALS BUJANG dengan temannya, saat itu korban AMRI ALS BUJANG mengatakan telah mengguna-guna atau menyantet Terdakwa, karena itu Terdakwa berpikiran bahwa korban AMRI ALS BUJANG yang telah menyantet Terdakwa;
- Bahwa setelah mendengar itu muncul niat Terdakwa membalas perbuatan korban AMRI ALS BUJANG, hingga pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 Terdakwa melihat korban AMRI ALS BUJANG sedang berada didalam rumahnya kemudian Terdakwa membunuh korban AMRI ALS BUJANG;
- Bahwa Terdakwa menikam korban AMRI ALS BUJANG diarah perut untuk membalas sakit perut yang Terdakwa alami, dan dibagian dada karena Terdakwa memiliki niat menghilangkan nyawa korban AMRI ALS BUJANG;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada memiliki masalah dengan korban AMRI ALS BUJANG;
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa berhenti dekat jembatan Baserah Arah Pulau Madina kemudian Terdakwa berhenti dan Terdakwa menurunkan Koper yang Terdakwa bawa dan Terdakwa mengambil pisau tersebut lalu Terdakwa membuang pisau tersebut ke sungai;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke rumah keponakan Terdakwa yakni Sdr. Dewan di Desa Kampung Medan untuk minum setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Keponakan Terdakwa yang lain yang berada di Kecamatan Baserah

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Terdakwa pergi ke rumah mantan istri Terdakwa yaitu Sdri. Kasmawani dan Terdakwa bertemu dengan anak Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa datang kerumah Sdr. Dewan untuk istirahat dan meminta uang;
- Bahwa Sdr. Dewan tidak mengetahui bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang kerumah Sdri. Kasmawani untuk bertemu dengan anak Terdakwa yakni Sdri. Okta umur 11 (sebelas) tahun pelajar kelas V Sekolah Dasar di Kecamatan Baserah dan Terdakwa berkata "sekali iko awak jumpo lainyo (sekali ini kita bertemu lagi)" lalu dijawab oleh anak Terdakwa "Poi Kemano (Pergi Kemana)" lalu Terdakwa jawab "Poi Kerojo (Pergi Kerja) kemudian dijawab oleh anak Terdakwa "Yalah" lalu Terdakwa pergi;
- Bahwa Sdri KASMAWANI (Mantan Istri) tidak berada dirumah yang ada pada saat itu hanya anak Terdakwa yakni Sdri. Okta yang berumur 11 (sebelas) Tahun;
- Bahwa setelah itu sekira 18.20 Wib Terdakwa berangkat dari Baserah menuju Muaro Bungo Provinsi Jambi dan tiba pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 Wib di rumah saudara Terdakwa yakni Sdr. Pitri yang berada di Muaro Bungo selama 2 (dua) hari kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa berangkat dari Muaro Bungo menuju Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin untuk bekerja bangunan;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 Wib pada saat Terdakwa sedang bekerja bangunan Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Kuantan Singingi setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Kuansing;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 Warna Hitam tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MH1JB9129BK747391 Nomor Mesin JB91E2737981;
- 2) 1 (Satu) Helai Celana Panjang warna Cokelat Merk Valcon.
- 3) 1 (Satu) Helai Celana Panjang Warna Loreng ARMY.
- 4) 1 (Satu) Helai Baju Kaos Bergambar Pohon Kelapa ditepi Pantai Warna Biru Metalik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (Satu) Helai Tutup Kepala / Sebo Warna Loreng.
- 6) 1 (satu) buah koper merek Polo Texas Warna Biru Dongker.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban AMRI ALS BUJANG menggunakan pisau yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 September 2024 sekira pukul 15.00 Wib di depan pintu rumah korban yang beralamat di Desa Kamapung Baru Dusun II Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa benar tempat tinggal Terdakwa dan korban hanya berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa sewaktu kejadian anak korban saksi ARI JUANDA berada di depan pintu rumah yang jaraknya kurang lebih dari 10 meter dari tempat kejadian, sehingga sempat melihat dengan jelas kejadian Terdakwa menusuk korban AMRI ALS BUJANG dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Kampung Baru Dusun II Rt/Rw 010/005 Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, Terdakwa berteriak ke arah korban AMRI ALS BUJANG dengan mengatakan "berhentilah mengguna-guna aku, kalau kau laki-laki keluarlah, uda sakit-sakit badan aku ini, siko ang den bunuh waang" (sini kamu, kamu mau saya bunuh) dan selanjutnya korban AMRI ALS BUJANG menghampiri Terdakwa, selanjutnya korban AMRI ALS BUJANG menanyakan kepada Terdakwa "apo maksud ang cakap macam itu ka den ado den salah kek ang po" (apa maksud dari kamu ngomong sama saya seperti itu apakah saya ada salah sama kamu);
- Bahwa kemudian Terdakwa menusuk ke arah dada dan perut korban AMRI ALS BUJANG;
- Bahwa setelah melakukan penusukan langsung pergi menggunakan Sepeda Motor Honda Supra X warna Hitam Nopol K 3639 PK;
- Bahwa anak korban saksi ARI JUANDA melihat korban AMRI ALS BUJANG yang melihat korban sudah bersimbah darah di bagian dada dan perut langsung memegang dan membantu mendudukkan korban AMRI ALS BUJANG ke tanah, kemudian saksi ARI JUANDA langsung mengambil sepeda motor dan berteriak minta tolong dan sewaktu saksi ARI JUANDA berteriak minta tolong, saksi ARMAN FIRDAUS langsung keluar dari rumahnya dan langsung menolong saksi ARI JUANDA membawa korban AMRI ALS BUJANG ke Puskesmas Cerenti;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Puskesmas Cerenti korban masih hidup, namun tidak lama sekitar sejaman korban dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor SKA/48/X/KES.3/2024/RSB tanggal 23 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM dengan kesimpulan penyebab kematian korban AMRI akibat kekerasan tajam pada daerah dada dan perut sehingga menimbulkan pendarahan yang banyak (masif);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Direncana Terlebih Dahulu;
4. Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang bahwa kata barang siapa dalam rumusan delik menunjuk pada subyek hukum yang menjadi sasaran norma (*addressaat norm*) atau pelaku tindak pidana yaitu setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan seorang Terdakwa bernama **MARTINUS AIS TUNUT Bin (Alm) MA'AS**, yang dipersidangan sudah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa unsur ini baru dapat terpenuhi apabila seluruh unsur perbuatan dibawah ini telah terbukti yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja";

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kesengajaan adalah bentuk kesalahan, yakni hubungan antar sikap batin Terdakwa dengan perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan. Syarat kesengajaan adalah *wetten en willen* (mengetahui dan menghendaki);

Menimbang, bahwa dari unsur sengaja tersebut hakim harus bisa memastikan apakah terdakwa betul-betul mengetahui dan menghendaki apa yang akan terjadi dan apa akibatnya? Namun sebelum melakukan perbuatan yang dikehendaki tersebut, dengan sebutan unsur “sengaja” melakukan perbuatan pidana, Majelis Hakim berpendapat perlu diketahui apa yang menyebabkan dilakukan kejahatan tersebut, yang disebut sebagai “motif”. Menurut Majelis Hakim sekalipun motif bukan merupakan unsur delik akan tetapi perlu juga digali apakah ada atau tidak faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana yang merupakan kajian kriminologi. Sebab tanpa adanya motif sangat sulit rasanya seseorang itu begitu saja melakukan tindak pidana terhadap seseorang, terlebih perbuatan itu ditujukan kepada “pembunuhan berencana” sebagaimana terdapat dalam pasal 340 KUHP, terkecuali terhadap pembunuhan biasa sesuai Pasal 338 KUHP bisa saja dilakukan secara spontan untuk membunuh seseorang. Berbeda dengan Pasal 338 KUHP, dalam Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana memiliki 3 (tiga) karakteristik, **Pertama:** pelaku memutuskan kehendak dalam keadaan tenang. **Kedua:** ada jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak. **Ketiga:** pelaksanaan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang. Artinya, pelaku sudah berpikir secara matang dan terstruktur untuk melaksanakan niatnya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa sebelum melakukan rencana dengan sengaja melakukan pembunuhan terhadap korban AMRI ALS BUJANG, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mengungkap ada tidaknya motif sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, baru kemudian akan menjelaskan unsur sengaja sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan sidang Pengadilan setelah diperiksa alat bukti saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti, telah didapatkan serangkaian konstruksi hukum terjadinya peristiwa pidana tersebut yang didahului adanya MOTIF atau latar belakang terjadinya peristiwa pidana tersebut. Hal itu diketahui berdasarkan adanya keterangan saksi ARI JUANDA (anak korban) yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa awalnya Terdakwa merasakan sakit perut dan muntah darah, dan meskipun telah berobat Terdakwa tetap tidak sembuh-sembuh, kemudian ada orang pintar yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa sakit Terdakwa tersebut karena ada seseorang yang menggunakan-guna atau menyantet Terdakwa, kemudian pada

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 Terdakwa mendengar percakapan antara korban AMRI als BUJANG dengan temannya, dimana saat itu korban AMRI als BUJANG mengatakan telah mengguna-guna atau menyanget Terdakwa, karena itu Terdakwa berpikiran bahwa korban AMRI als BUJANG yang telah menyanget Terdakwa. Dan setelah mendengar itu muncul niat Terdakwa membalas perbuatan korban AMRI als BUJANG, lalu pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Kampung Baru Dusun II Rt/Rw 010/005 Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, Terdakwa berteriak dari depan rumah yang ditujukan kepada korban AMRI als BUJANG, yang juga didengar oleh Saksi ARI JUANDA, dengan kata-kata "berhentilah mengguna-guna aku, kalau kau laki-laki keluarlah, uda sakit-sakit badan aku ini, siko ang den bunuh waang" (sini kamu, kamu mau saya bunuh) dan selanjutnya korban AMRI als BUJANG keluar dari rumah menghampiri tempat Terdakwa yang berjarak sekitar 5-10 meter dan menanyakan kepada Terdakwa "apo maksud ang cakap macam itu ka den ado den salah kek ang po" (apa maksud dari kamu ngomong sama saya seperti itu apakah saya ada salah sama kamu), lalu Terdakwa masuk ke dalam tempat tinggalnya dan mengambil pisau lalu keluar dan langsung menusukan pisau ke bagian dada dan perut korban, setelah mendapat tusukan itu korban AMRI als BUJANG langsung balik kembali rumah dalam keadaan membungkuk kesakitan dan bersimbah darah lalu saksi ARI JUANDA yang melihat korban langsung lari keluar rumah menolong korban, sedangkan Terdakwa setelah kejadian langsung menyimpan pisau tersebut ke dalam koper yang telah dipersiapkan di atas sepeda motor lalu pergi menggunakan sepeda motor tersebut sampai Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian resort Teluk Kuantan pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira jam 10.00 wib di pinggir jalan lintas Sarolangun Jambi;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sebab musabab (motif) kematian korban AMRI als BUJANG adalah karena adanya unsur dendam atau sakit hati dengan korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena telah terbukti adanya motif sebelum peristiwa pidana terjadi, maka Majelis Hakim akan membuktikan apakah ada unsur sengaja terkait kematian AMRI als BUJANG tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur "Sengaja" tersebut, terlebih dahulu menjelaskan teori kesengajaan itu yang menurut pendapat Memorie van Toelichting (MvT) mengatakan pengertian unsur "sengaja" itu "de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf"

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu), maka dengan mengutip pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan opzet "willens en wetens" (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willens) perbuatan itu serta harus menginsafi / mengetahui (wetens) akan akibat dari perbuatan itu, membuktikan bahwa Teori ini masih relevan untuk mengungkap dan menggali kasus pembunuhan apalagi terdakwa secara sadar dan sehat walafiat waktu terjadinya peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan pendapat diatas dikaitkan dengan unsur sengaja dan fakta hukum yang terjadi Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut betul-betul dikehendaki dan diinsyafinya/diketahui akan akibat perbuatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah telah terjadi unsur sengaja dalam kaitannya dengan kejahatan pembunuhan berencana yang terjadi di halaman rumah korban AMRI yang beralamat di Desa Kampung Baru Dusun II RT/RW 010/005, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 wib, maka Majelis Hakim akan menggunakan teori generalisir dan teori individualisir;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori generalisir pelaku mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa penusukan menggunakan senjata tajam akan menimbulkan kematian atau mengakibatkan matinya seseorang sementara menurut teori individualisir dengan ajaran causa proxima, sebab adalah syarat yang paling dekat dan tidak dapat dilepaskan dari akibat, in casu penusukan yang dilakukannya ke arah bagian tertentu dari badan manusia akan dapat mengakibatkan mati atau kematian;

Menimbang, bahwa sesuai teori dan doktrin seperti dijelaskan diatas, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur "kesengajaan" yang dilakukan terdakwa, bagaimana kesengajaan itu terjadi, yang tentunya perbuatan itu telah dikehendaki dan diketahui secara sadar akan akibat dari pada pembunuhan itu, sesuai fakta-fakta hukum yang terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah ada rasa sakit hati atau dendam kepada korban AMRI als BUJANG, maka pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2024 Terdakwa yang melihat korban AMRI ALS BUJANG sedang berada didalam rumahnya kemudian berteriak berteriak kepada korban AMRI als BUJANG dengan kata-kata "berhentilah mengguna-guna aku, kalau kau laki-laki

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarlah, uda sakit-sakit badan aku ini, siko ang den bunuh waang" (sini kamu, kamu mau saya bunuh) dan selanjutnya korban korban AMRI als BUJANG menghampiri Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "apo maksud ang cakap macam itu ka den ado den salah kek ang po" (apa maksud dari kamu ngomong sama saya seperti itu apakah saya ada salah sama kamu), dan Terdakwa yang saat itu sudah mempersiapkan pisau langsung menusuk pisau tersebut ke arah dada bagian tengah dan bagian perut korban AMRI als BUJANG halmana sesuai dengan hasil visut et repertum dimana penyebab kematian korban AMRI akibat kekerasan tajam pada daerah dada dan perut sehingga menimbulkan pendarahan yang banyak (masif). Bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa menikam korban AMRI ALS BUJANG di arah perut untuk membalas sakit perut yang Terdakwa alami, dan dibagian dada karena Terdakwa memiliki niat menghilangkan nyawa korban AMRI ALS BUJANG;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum di atas disesuaikan dengan teori dan doktrin, maka menurut Majelis Hakim bahwa benar Terdakwa menghendaki adanya perbuatan yang dilarang tersebut dan mengetahui akibat yang penusukan yang dilakukan ke arah dada dan perut korban akan dapat menimbulkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dapat disimpulkan menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan unsur "dengan sengaja" untuk melakukan pembunuhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Direncanakan Terlebih Dahulu";

Menimbang, bahwa menurut *arrest Hoge Raad* tanggal 22 Maret 1909 menyatakan untuk dapat diterimanya suatu "rencana terlebih dahulu", maka perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang, pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir;

Menimbang, bahwa menurut *arrest Hoge Raad* tersebut maka yang menjadi syarat utama dalam pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu adalah terletak dalam apa yang terjadi pada diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang, dimana dalam pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu diperlukan berpikir secara tenang oleh si pelaku dan antara pelaksanaan dengan pengambilan keputusan, kedua hal tersebut terpisah

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jangka waktu dan selain itu juga harus ada kesempatan untuk membatalkan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa apabila seseorang membuat rencana untuk menghilangkan nyawa seseorang, ia harus berfikir secara tenang dalam jangka waktu tertentu guna mencapai suatu tujuan dan harus mengetahui kemungkinan timbulnya akibat, meskipun ia mengetahui timbulnya akibat tersebut tidak menguntungkan atau berakibat buruk pada pelaku maupun korban, pelaku tidak akan membatalkan rencananya, maka dengan demikian maksud dan niatnya tersebut terbentuk dalam keadaan tenang, demikian dengan persiapan untuk melakukan perbuatan harus dilakukan secara tenang;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan diatas apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu bahwa awalnya Terdakwa merasakan sakit perut dan muntah darah, dan meskipun telah berobat Terdakwa tetap tidak sembuh-sembuh, kemudian ada orang pintar yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa sakit Terdakwa tersebut karena ada seseorang yang mengguna-guna atau menyantet Terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 Terdakwa mendengar percakapan antara korban AMRI als BUJANG dengan temannya, dimana saat itu korban AMRI als BUJANG mengatakan telah mengguna-guna atau menyantet Terdakwa, karena itu Terdakwa berpikiran bahwa korban AMRI als BUJANG yang telah menyantet Terdakwa. Dan setelah mendengar itu muncul niat Terdakwa membalas perbuatan korban AMRI als BUJANG, lalu pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Kampung Baru Dusun II Rt/Rw 010/005 Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, Terdakwa berteriak dari depan rumah yang ditujukan kepada korban AMRI als BUJANG, yang juga didengar oleh Saksi ARI JUANDA, dengan kata-kata "berhentilah mengguna-guna aku, kalau kau laki-laki keluarlah, uda sakit-sakit badan aku ini, siko ang den bunuh waang" (sini kamu, kamu mau saya bunuh) dan selanjutnya korban AMRI als BUJANG keluar dari rumah menghampiri tempat Terdakwa yang berjarak sekitar 5-10 meter dan menanyakan kepada Terdakwa "apo maksud ang cakap macam itu ka den ado den salah kek ang po" (apa maksud dari kamu ngomong sama saya seperti itu apakah saya ada salah sama kamu), lalu Terdakwa masuk ke dalam tempat tinggalnya dan mengambil pisau lalu keluar dan langsung menusukan pisau ke bagian dada dan perut korban, setelah mendapat tusukan itu korban AMRI als BUJANG langsung balik kembali rumah dalam keadaan membungkuk kesakitan dan bersimbah darah lalu saksi ARI JUANDA yang melihat korban langsung lari keluar rumah menolong korban, sedangkan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa setelah kejadian langsung menyimpan pisau tersebut ke dalam koper yang telah dipersiapkan di atas sepeda motor lalu pergi menggunakan sepeda motor tersebut sampai Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian resort Teluk Kuantan pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira jam 10.00 wib di pinggir jalan lintas Sarolangun Jambi;

Menimbang, bahwa melihat dari uraian dan runtutan peristiwa serta fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim mendapatkan petunjuk bahwa perbuatan Terdakwa sudah direncanakan sejak hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 dimana diantara waktu sampai kejadian hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, Terdakwa mempersiapkan pisau dan koper untuk pergi melarikan diri setelah melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas ternyata unsur "**direncanakan terlebih dahulu**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Unsur "merampas nyawa orang lain":

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan akibat yang timbulkan atas perbuatan yang telah dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu oleh terdakwa Martinus als Tunut bin (alm) Ma'as;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merampas nyawa orang lain" adalah menghilangkan nyawa atau jiwa orang lain sehingga dia tidak bernyawa lagi alias mati;

Menimbang, bahwa oleh karena perampasan terhadap nyawa atau jiwa orang lain yang mengakibatkan dia mati atau tidak bernyawa lagi bisa terjadi jika terlebih dahulu telah dapat dibuktikan adanya unsur sengaja seperti yang sudah dijelaskan dimuka, sangat diperlukan pemikiran yang tenang, maka sudah cukup

alasan jika si terdakwa berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan itu, sehingga ia menyadari apa akibat perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa sangat menyadari akibat dari perbuatannya sangat mungkin atau sangat pasti akan mengakibatkan matinya orang;

Menimbang bahwa hal tersebut didukung oleh bukti surat berupa Surat Keterangan Ahli Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor SKA/48/X/KES.3/2024/RSB tanggal 23 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM dengan kesimpulan penyebab kematian korban AMRI akibat kekerasan tajam pada daerah dada dan perut sehingga menimbulkan pendarahan yang banyak (masif);

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, karena ternyata telah terbukti bahwa yang menyebabkan matinya korban AMRI als BUJANG adalah karena penusukan menggunakan alat tajam incasu pisau yang mengenai daerah dada dan perut sehingga menimbulkan pendarahan yang banyak (masif) dilakukan oleh Terdakwa Martinus als Tunut bin (alm) Ma'as. Dengan demikian unsur "merampas nyawa orang lain" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 Warna Hitam tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MH1JB9129BK747391 Nomor Mesin JB91E2737981;

yang disita dari Terdakwa yang tidak digunakan secara langsung saat melakukan tindak pidana, masih dapat dipergunakan dan tidak diperoleh dari hasil melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka perlu ditetapkan status barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Helai Celana Panjang warna Cokelat Merk Valcon.
- 1 (Satu) Helai Celana Panjang Warna Loreng ARMY.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Helai Baju Kaos Bergambar Pohon Kelapa ditepi Pantai Warna Biru Metalik.
- 1 (Satu) Helai Tutup Kepala / Sebo Warna Loreng.
- 1 (satu) buah koper merek Polo Texas Warna Biru Dongker.

oleh karena sudah tidak dibutuhkan lagi maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka dan nestapa terhadap keluarga korban yang kehilangan sosok seorang ayah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARTINUS als TUNUT Bin (Alm) MA'AS** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Berencana**" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 Warna Hitam tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MH1JB9129BK747391 Nomor Mesin JB91E2737981;Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (Satu) Helai Celana Panjang warna Cokelat Merk Valcon.
- 1 (Satu) Helai Celana Panjang Warna Loreng ARMY.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Helai Baju Kaos Bergambar Pohon Kelapa ditepi Pantai Warna Biru Metalik.
 - 1 (Satu) Helai Tutup Kepala / Sebo Warna Loreng.
 - 1 (satu) buah koper merek Polo Texas Warna Biru Dongker;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada hari Senin tanggal 14 April 2025, oleh kami, SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H., sebagai Hakim Ketua, YOSEP BUTAR BUTAR, S.H., dan, SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WILLAS GOMPIS SIMBOLON, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh RIVA CAHYA LIMBA, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YOSEP BUTAR BUTAR, S.H.

SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H.

SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

WILLAS GOMPIS SIMBOLON

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)